Guía 5: Juntas Asesoras de Residentes y el proceso del Plan de la autoridad de vivienda



Índice

Juntas Asesoras de Residentes y el proceso del Plan de la autoridad de vivienda 3

¿Qué es una Junta Asesora de Residentes? 3

El proceso del Plan y la RAB 4

Apoyo de la autoridad de vivienda a la Junta Asesora de Residentes 5

Membresía y formación de la Junta Asesora de Residentes 6

Duración del mandato en la RAB 7

¿Por qué participar en una RAB? 7

Audiencias públicas y comentarios sobre los Planes 7

Preguntas para la autoridad de vivienda 7

Ejemplos de RAB en la práctica 8

Recursos 8

Este documento forma parte del **Kit de herramientas para la organización y participación de residentes de vivienda pública**. El kit completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para consejos de residentes, herramientas relacionadas con los fondos de participación de inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Para ver el kit completo, visite: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no es un documento oficial ni obligatorio del HUD.

Crédito de la foto de portada: iStockphoto

JUNTAS ASESORAS DE RESIDENTES Y EL PROCESO DEL PLAN DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA

Las autoridades de vivienda deben elaborar una guía (el Plan) que detalle su misión y sus metas, y cómo piensan alcanzarlas mediante actividades, programas y cambios en sus políticas. El Plan tiene dos partes: el Plan Anual y el Plan Quinquenal. Estos documentos sirven para informar al HUD, a las familias atendidas por la autoridad de vivienda y al público. La participación de los residentes en la elaboración del Plan es fundamental, ya que en él se establecen las normas, políticas y programas de la autoridad de vivienda.

El Plan incluye cambios o actualizaciones de las políticas de la autoridad de vivienda, como:

- Cómo se admite a los residentes
- Cómo se determinan y cobran los alquileres
- Los procedimientos de quejas y desalojo
- Los programas y servicios para residentes, como los de acceso a la vivienda propia, servicio comunitario y autosuficiencia
- La seguridad y la prevención del delito
- Los presupuestos para mantenimiento, reparaciones, seguridad y otros programas

Los documentos describen las nuevas actividades que emprenderá la autoridad de vivienda, como:

- Proyectos de urbanización y reurbanización
- Cambios en los subsidios y programas de vivienda (incluida la conversión de vivienda pública al programa RAD)
- Modernizaciones
- La designación de viviendas para poblaciones específicas, como las personas mayores

¿Qué es una Junta Asesora de Residentes?

Una Junta Asesora de Residentes (RAB) es un grupo de residentes que participa en el proceso del Plan. El HUD exige que la autoridad de vivienda establezca una o más Juntas Asesoras de Residentes como parte del proceso del Plan. La autoridad de vivienda debe considerar las recomendaciones de la o las RAB y hacer en los borradores o en el Plan las revisiones que considere apropiadas. La RAB debe poder participar durante todo el proceso del Plan, incluso si el Plan se enmienda o modifica después de aprobado.

La RAB está formada por residentes de vivienda pública, incluidos líderes residentes, de distintas propiedades. Si más del 20 % de los hogares atendidos por la autoridad de vivienda reciben vales de la Sección 8 basados en el inquilino, la autoridad de vivienda debe esforzarse por lograr que los titulares de vales participen en la RAB.

El proceso del Plan y la RAB

La autoridad de vivienda y la RAB deben establecer un calendario razonable, incluido el calendario de reuniones, para fomentar la participación. Muchas autoridades de vivienda deben publicar un Plan Anual cada año. Sin embargo, las autoridades con 550 o menos unidades de vivienda pública y vales de elección de vivienda en total pueden estar exentas. Encontrará más información sobre estas categorías y las plantillas para los distintos planes en la **página web del HUD**.

La autoridad de vivienda debe seguir un proceso paso a paso para elaborar el Plan. La participación de los residentes, principalmente a través de la Junta Asesora de Residentes, es una pieza clave de ese proceso. La Junta Asesora de Residentes garantiza que los inquilinos puedan participar y tener una voz significativa en la elaboración de los Planes.

Las pautas del HUD sugieren un proceso de 6 meses para elaborar el Plan. Las Juntas Asesoras de Residentes (en adelante diremos "RAB", aunque puede haber más de una) deben reclutarse y nombrarse al comienzo del proceso para garantizar una participación eficaz de los residentes.

Por ejemplo, si el año fiscal de la autoridad de vivienda comienza el 1 de enero, la autoridad empezaría a reunir los materiales de referencia en mayo, la audiencia pública se celebraría a principios de octubre y el plan se presentaría a mediados de octubre para que se apruebe antes del inicio del nuevo año fiscal. Tenga en cuenta que la PHA debe poner el plan y los documentos propuestos a disposición del público al menos 45 días antes de la audiencia y publicar el aviso de la audiencia.

La autoridad de vivienda debe considerar las recomendaciones de la RAB, pero no está obligada a estar de acuerdo con ellas. Cuando envíe el Plan al HUD, debe incluir información sobre las sugerencias que haya hecho la RAB, si las hubo. También debe explicar cómo las analizó y qué decisiones tomó al respecto. Si no estuvo de acuerdo con alguna recomendación de la RAB, debe explicar por qué.



Normas federales sobre vivienda pública: *Las regulaciones de vivienda pública se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (CFR).*

La mayoría de las normas sobre la participación de inquilinos están en el Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública.

Cuando vea una referencia a 24 CFR 964, se trata de una referencia al CFR. Los requisitos legales de las RAB se encuentran, en general, en ***24 CFR 903.13****, ¿Qué es una Junta Asesora de Residentes y cuál es su papel en la elaboración del Plan Anual? Haga clic en el enlace para leer las regulaciones en detalle.*

Tiempo antes de la fecha límite del Plan	Fase	Tareas de la PHA relacionadas con la RAB
6 meses	Preparación para elaborar el Plan	· Reunir información para elaborar el Plan · Establecer la **Junta Asesora de Residentes** y empezar a reunirse
4,5 meses	Elaboración y redacción del Plan	· Consultar con la RAB y con los organismos del gobierno local sobre las necesidades y los recursos de la comunidad y las políticas de la PHA
3,5 meses	Aviso de audiencia pública	· Planificar una reunión pública, con al menos 45 días de aviso, para recibir los comentarios del público · Prever poner los documentos propuestos a disposición del público al menos 45 días antes de la audiencia pública
2 meses	Actualización del borrador	· Continuar con la redacción y las consultas, según sea necesario
30 días	Audiencia pública	· Obtener las recomendaciones por escrito de la RAB · Revisar el Plan, según sea necesario
Fecha límite del Plan (75 días antes del inicio del año fiscal de la PHA): presentación al HUD		
Después de la presentación		
75 días después de la presentación	Aprobación o desaprobación por parte del HUD	· **Desaprobación sustantiva:** hay que volver a consultar a la RAB y al público, mediante el mismo proceso, para revisar el Plan. · **Aprobación:** el Plan y todos sus anexos deben estar disponibles para que el público los consulte en la oficina principal de la PHA y entregarse a la RAB.

Apoyo de la autoridad de vivienda a la Junta Asesora de Residentes

La autoridad de vivienda debe dar a la RAB el tiempo, la información y los recursos suficientes para cumplir plenamente su función, lo que incluye:

- Tiempo suficiente para revisar el Plan y hacer recomendaciones.
- Aviso previo de las reuniones (al menos 48 horas).
- Información adecuada sobre los programas y políticas de la autoridad de vivienda incluidos en el Plan. Esto puede incluir reunir y organizar datos y materiales, o dar recomendaciones iniciales a la RAB.
- Todos los documentos existentes que le ayuden a hacer recomendaciones.
- Recursos para cumplir sus funciones, incluida la comunicación con otros residentes y la realización de reuniones con ellos. Estos recursos pueden incluir:
  - Espacio para reuniones
  - Impresión
  - Material de oficina, como papel, bolígrafos, etc.
  - Teléfono
  - Computadora
  - Internet

Una vez terminado el proceso, la autoridad de vivienda debe seguir manteniendo involucrada a la RAB. La autoridad de vivienda debe poner a disposición del público el Plan definitivo y sus anexos. También puede compartir el aviso del HUD sobre la aprobación del Plan.

Membresía y formación de la Junta Asesora de Residentes

Los consejos de residentes reconocidos oficialmente y los consejos de residentes jurisdiccionales tienen derecho a elegir a los miembros de la RAB. La forma de elegir a los miembros depende de si hay uno o más consejos de residentes que siguen las normas de participación de inquilinos del HUD. Los consejos que cumplen esos requisitos se llaman consejos de residentes "debidamente elegidos". Si hay:

- **Un consejo de residentes jurisdiccional debidamente elegido**, la autoridad de vivienda debe nombrar a ese grupo o a sus representantes como Junta Asesora de Residentes.
- **Ningún consejo jurisdiccional debidamente elegido**, pero sí uno o más consejos de residentes debidamente elegidos, deben nombrarse esos consejos o sus representantes. La autoridad de vivienda puede pedir a los consejos que elijan un número determinado de representantes como miembros de la RAB, y puede seleccionar residentes de propiedades sin consejos que cumplan los requisitos para completar los puestos restantes.
- **Ningún consejo de residentes debidamente elegido**, la autoridad de vivienda debe nombrar miembros que reflejen y representen la diversidad de todos los residentes.

Cuando la autoridad de vivienda deba reclutar y seleccionar a los miembros de la RAB, debe anunciar sus planes con suficiente antelación para que los residentes puedan ofrecerse como voluntarios para la RAB o formar consejos de residentes que puedan aportar miembros a la RAB.

La RAB debe ser tan diversa como los residentes de las viviendas subsidiadas: en edad, raza, propiedades, ubicación geográfica, etc.

Si hay un consejo de residentes jurisdiccional que forma la RAB, puede que la autoridad de vivienda tenga que crear otra RAB para representar a los residentes con vales basados en el inquilino (vales de elección de vivienda de la Sección 8). La autoridad de vivienda también puede crear RAB para otros grupos de residentes interesados (por ejemplo, por zona geográfica). Si no hay un consejo jurisdiccional, la autoridad de vivienda puede optar por incluir a todos los residentes en una sola RAB.

La participación en una RAB se limita a los residentes de vivienda pública y del programa de la Sección 8 basado en el inquilino. La autoridad de vivienda no está obligada a incluir a los residentes de propiedades de la Sección 8 basadas en el proyecto, aunque estos residentes pueden participar en la reunión pública.

Participen o no los residentes en una RAB, el proceso del Plan exige igualmente que la autoridad de vivienda haga alcance comunitario, y todos los residentes pueden participar en la reunión pública.



Para más información sobre los consejos de residentes, consulte la Guía 1: Cómo organizar y dirigir consejos de residentes.

Duración del mandato en la RAB

Cada autoridad de vivienda puede decidir su política sobre la duración de los mandatos en la RAB. Debe tener en cuenta el número de RAB, el interés de los residentes en participar como voluntarios, la coordinación de los mandatos con el proceso del Plan y la forma de lograr la máxima participación de los residentes. Cuando el consejo de residentes jurisdiccional funciona como RAB, es habitual que los residentes participen durante varios años y que la RAB se reúna casi todo el año. También es habitual que la RAB sea un grupo más informal que se reúne una o dos veces para hablar sobre la autoridad de vivienda y no vuelve a reunirse.

¿Por qué participar en una RAB?

Como residente, usted es experto en las fortalezas y necesidades de su comunidad. Participar en la RAB es una excelente manera de compartir su experiencia y opinar sobre las decisiones que afectan a su vivienda y a su comunidad. La información que comparta ayudará a la autoridad de vivienda a fijar prioridades para las mejoras y los servicios a los residentes.

Audiencias públicas y comentarios sobre los Planes

La autoridad de vivienda debe celebrar reuniones públicas para recibir los comentarios del público sobre las actividades que propone. Cualquier persona puede asistir, ¡no solo los miembros de la RAB! La autoridad de vivienda debe trabajar con la RAB y considerar todos los comentarios que reciba en la audiencia pública. Debe avisar de la audiencia con al menos 45 días de antelación e informar a los residentes dónde pueden recoger los documentos correspondientes. También debe hacer alcance comunitario para fomentar la participación del público.

Toda enmienda o modificación importante del Plan también debe incluir la opinión de la RAB y requiere una audiencia pública.

Preguntas para la autoridad de vivienda

Si está pensando en participar en una RAB, quizá quiera preguntar a la autoridad de vivienda:

- ¿Cuánto tiempo requiere ser miembro de la RAB?
- ¿Cuánto dura el mandato?
- ¿Cuándo y dónde suelen celebrarse las reuniones?
- ¿Qué decisiones han cambiado en el pasado gracias a la participación de la RAB?
- ¿Cuál será mi función?
- ¿Cómo se tomarán las decisiones?

Ejemplos de RAB en la práctica

Condado de Los Ángeles, California: la Autoridad de Desarrollo Comunitario del Condado de Los Ángeles (LACDA) es la autoridad de vivienda del condado. La LACDA no tiene un consejo de residentes jurisdiccional, pero sí algunos consejos de residentes activos en distintas propiedades.

Durante el proceso del Plan, la LACDA se coordina con los consejos de residentes activos para asegurarse de que tengan tiempo de elegir a sus representantes en la RAB. Luego, la LACDA identifica a otros residentes activos en edificios que no están representados por consejos. Los coordinadores de servicios del programa ROSS colaboran en la selección, ya que conocen a muchos de los residentes.

Las reuniones de la RAB se celebran en la propiedad más grande de la LACDA, y se ofrece transporte a los miembros de la RAB. Cuando se celebra la audiencia pública, se anuncia con antelación en todas las propiedades de la LACDA y también se ofrece transporte a los residentes que viven en otras propiedades.

La LACDA sabe que la mayoría de los participantes son personas mayores y que las familias más jóvenes están poco representadas. La LACDA se esfuerza por reclutar miembros más jóvenes para la RAB, y también tiene en cuenta cuán representativa es la RAB al valorar sus sugerencias.

Fall River, Massachusetts: la Autoridad de Vivienda de Fall River tiene un consejo de residentes jurisdiccional, el Consejo Conjunto de Inquilinos (JTC). El JTC capacita a sus representantes sobre el proceso del Plan para que puedan contribuir plenamente. Como el JTC es un consejo de residentes jurisdiccional, sus representantes forman automáticamente la RAB.

La RAB de Fall River tiene una larga trayectoria de participación de los residentes y ha influido en el Plan. Uno de los cambios que la RAB logró incluir en el Plan es una nueva política de quejas, que se implementó hace varios años.

Recursos

Código de Regulaciones Federales de EE. UU. sobre los Planes Anuales y Quinquenales de las agencias de vivienda pública y las Juntas Asesoras de Residentes: Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 903, Planes de las agencias de vivienda pública: **https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title24-vol4/pdf/CFR-2011-title24-vol4-part903.pdf**

Sitio web del HUD. Junta Asesora de Residentes — Planes de las agencias de vivienda pública (PHA). Incluye plantillas y definiciones de los distintos tipos de PHA (estándar, con problemas, pequeña, de alto rendimiento y solo de la Sección 8): **https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/pha/about/rab**

National Housing Law Project. Hoja informativa n.º 2 sobre vivienda pública: la Junta Asesora de Residentes: **https://nhlp.org/files/08A%20FS-02%20v5%20030804%20rab.PDF**